

3001719-46.2013.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 43/2013 - 4º Distrito Policial de Sumaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Marciano

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

EDUARDO MARCIANO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 157, § 2º-A, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumaré-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3001719-46.2013.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3001719-46.2013.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 43/2013 - 4º Distrito Policial de Sumaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Marciano

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

EDUARDO MARCIANO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na exordial acusatória (páginas 194/195).

Recebimento da denúncia (página 196). Suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, a teor do artigo 366 do Código de Processo Penal (página 234),

posteriormente revogada (página 254). Citação pessoal (página 252). Resposta à acusação (páginas 273/281). Prova oral, interrogatório e debates (página 324).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A nosso pensar, é caso de absolver o réu.

E, assim o é, porque o acusado não foi reconhecido pessoalmente, com segurança, na seara judicial, resultando maculado, portanto, o anterior reconhecimento da fase inquisitiva.

Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Antonio Bianchi, ao visualizar as três pessoas que lhe foram apresentadas, respondeu: “não tem nada a ver ..., eu tenho uma dúvida somente no número 2, ... é muito tempo que passou” (página 324)

Logo, difícil sustentar condenação em afirmação desse jaez.

Lembra-se, ainda, que o denunciado, em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime vertente (página 324).

Decerto, a inicial indicação da autoria criminosa em face do acusado não se confirmou, como se fazia mister, em juízo.

Aqueles iniciais indícios de autoria não se robusteceram judicialmente.

Preceitua o artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ao fim e ao cabo, resultou, in casu, dúvida fundada.

A propósito, como afirmou Carrara, “a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática” (RJTJERGS 177/136).

Forte nas razões expendidas, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal promovida contra EDUARDO MARCIANO, qualificado nos autos, para absolvê-lo da imputação típica prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA